

## PROTECTION DE L'ENFANT ET DES GROUPES VULNÉRABLES : CADRES POLITIQUES, INTERVENTIONS JURIDIQUES ET INTERACTION SOCIALE

### INTRODUCTION GÉNÉRALE

La solidité d'un État de droit et le degré de maturité de ses politiques publiques se mesurent à sa capacité à garantir la dignité, la sécurité et l'inclusion de ses citoyens les plus fragiles. Analyser la **protection de l'enfant et des groupes vulnérables**, c'est explorer l'ensemble des dispositifs juridiques, institutionnels, budgétaires et socio-éducatifs qu'une nation déploie pour prévenir, atténuer et réparer les situations de détresse, d'exploitation, de handicap, d'exclusion et de maltraitance. L'enfant, du fait de son immaturité biologique et psychologique, et les groupes vulnérables (personnes en situation de handicap, femmes victimes de violences, personnes âgées indigentes, minorités marginalisées) ne constituent pas des catégories passives d'assistance. Ils représentent des sujets de droits fondamentaux dont la protection systémique conditionne la cohésion sociale et la trajectoire de développement économique d'un pays.

L'origine historique du concept de protection des personnes vulnérables s'enracine dans la transition séculaire entre la charité confessionnelle discrétionnaire et la codification de la solidarité nationale obligatoire. Durant l'Antiquité et l'époque médiévale, l'abandon, la marginalisation ou l'élimination des individus déficients ou des enfants orphelins étaient fréquents, l'assistance relevant exclusivement de la pitié religieuse ou de la bienfaisance privée. Le dix-neuvième siècle, marqué par les ravages sociaux de l'industrialisation, amorce les premières législations protectrices, notamment sur le travail des enfants. Au Sénégal, avant la colonisation, la protection des vulnérables était intégrée aux structures de la famille élargie, des lignages et des confréries, où les mécanismes communautaires de l'**entraide** et de la gestion partagée des risques garantissaient un filet de sécurité à chaque membre du groupe, avant que les mutations urbaines contemporaines ne viennent fragiliser ces solidarités endogènes.

L'évolution du concept dans le temps témoigne d'un changement de paradigme fondamental. On est passé d'une approche paternaliste de bienfaisance, axée sur la pitié et l'enfermement ségrégatif des marginaux, à une approche moderne basée sur les droits de l'homme, l'**inclusion sociale** et l'**autonomisation**. Les bénéficiaires ne sont plus perçus comme des objets de pitié soumis à l'arbitraire de l'assistance publique, mais comme des créanciers de l'État. Les politiques contemporaines n'ambitionnent plus seulement de corriger les effets de la vulnérabilité par des secours monétaires ponctuels, mais d'en éradiquer les causes structurelles par le biais de l'ingénierie sociale, de l'accessibilité universelle et du développement du pouvoir d'agir (*empowerment*).

L'importance contemporaine de cette thématique est d'une acuité brûlante dans un contexte mondialisé secoué par les crises climatiques, les flux migratoires, la précarisation économique et les transitions numériques. Au Sénégal, où la démographie est caractérisée par une jeunesse prépondérante, la mise en œuvre d'un système de protection performant est un impératif de sécurité nationale et de stabilité politique. Pour les candidats aux grands concours administratifs (ENA, CFJ, Douanes, Impôts et Domaines, Gendarmerie, Police, Administration générale), la maîtrise de ce thème est indispensable. Les épreuves de culture générale et de dissertation administrative exigent fréquemment une réflexion approfondie sur la capacité de l'État à moderniser son appareil

d'action sociale, à rationaliser l'allocation de ses ressources et à articuler les normes juridiques internationales avec les réalités anthropologiques locales.

La problématique générale qui traverse ce cours universitaire s'énonce ainsi : Comment l'administration publique peut-elle construire un système intégré de protection des enfants et des groupes vulnérables qui concilie l'exigence d'efficacité technique des politiques sectorielles modernes avec le respect des valeurs de solidarité communautaire et des cadres juridiques internationaux ratifiés par l'État ?

Pour répondre à cette problématique, ce cours se structurera autour de quatre axes majeurs. La première partie examinera les fondements théoriques et conceptuels de la protection et de la vulnérabilité. La deuxième partie proposera une analyse approfondie des mécanismes politiques, juridiques, économiques et administratifs. La troisième partie mettra en lumière les enjeux contemporains aux niveaux national, africain et international. Enfin, la quatrième partie déploiera une analyse critique des forces, des limites et des perspectives d'avenir de ces dispositifs protecteurs.

## **PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS THÉORIQUES ET CONCEPTUELS**

### **Définitions fondamentales**

La définition doctrinale de la **vulnérabilité** la caractérise non comme une essence ou un état statique, mais comme un processus dynamique de fragilisation sociale. La doctrine sociologique, portée notamment par Robert Castel, définit la vulnérabilité comme la zone intermédiaire entre la zone d'intégration (travail stable, réseaux relationnels solides) et la zone d'exclusion (désaffiliation économique, isolement social). Protéger, dans cette perspective, signifie empêcher l'individu de basculer dans la désaffiliation en consolidant ses supports matériels et relationnels. La protection de l'enfant relève quant à elle d'une doctrine de la spécificité développementale, affirmant que le mineur requiert des mesures éducatives et de sauvegarde différenciées de celles appliquées aux adultes.

Sur le plan juridique, la protection est définie par un ensemble de prérogatives et d'obligations d'ordre public. Le droit positif consacre le concept d'**intérêt supérieur de l'enfant** comme un principe interprétatif supérieur qui s'impose à toutes les décisions administratives, législatives et judiciaires. Pour les groupes vulnérables, la définition juridique s'articule autour de la notion d'**incapacité de protection ou de discrimination positive**. La loi crée des protections catégorielles spécifiques (interdiction des violences faites aux femmes, quotas d'emploi pour les personnes en situation de handicap) pour compenser juridiquement une situation d'inégalité de fait ou de fragilité intrinsèque.

Au niveau institutionnel, la protection est appréhendée comme un service public sectoriel ou transversal. Elle est matérialisée par l'action de ministères dédiés (Justice, Action sociale, Santé, Famille) et s'opérationnalise à travers des structures spécialisées telles que les tribunaux pour enfants, les services de l'éducation surveillée, les centres de réinsertion sociale et les inspections du travail. L'institution confère un mandat formel aux travailleurs sociaux pour intervenir, évaluer, placer ou accompagner les populations cibles.

### **Origines historiques**

L'analyse de l'Antiquité montre une absence totale de protection institutionnalisée pour les personnes vulnérables. À Sparte ou à Rome, l'infanticide des enfants nés malformés ou jugés trop faibles était légalement et culturellement accepté, le handicap étant perçu comme une malédiction des dieux ou une charge inutile pour la Cité. Les individus vulnérables dépendaient entièrement de la

piété familiale ou étaient réduits à la mendicité et à l'esclavage, la force physique constituant la seule mesure de la valeur humaine au sein de la communauté.

L'époque moderne commence à substituer la logique de l'enfermement à celle de l'abandon pur, une dynamique théorisée par Michel Foucault sous l'expression du grand renfermement. La création de l'Hôpital Général à Paris au dix-septième siècle visait à dissimuler et à contraindre au travail les pauvres, les aliénés, les invalides et les enfants vagabonds. La posture étatique de l'époque combinait le contrôle policier de l'espace public et la moralisation chrétienne, l'assistance étant conditionnée à la soumission et à la rééducation religieuse des indigents.

L'époque contemporaine consacre l'avènement de l'État Providence au vingtième siècle, consécutivement à l'adoption des lois sur les accidents du travail et à la création des systèmes de sécurité sociale après 1945. La protection devient un droit universel basé sur la solidarité nationale et le principe de l'assurance collective contre les risques de la vie (maladie, vieillesse, invalidité).

L'année 1989 marque un tournant international majeur avec l'adoption de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, qui transforme le mineur d'objet de protection passive en sujet actif de droits civils, politiques et sociaux.

Les évolutions récentes se caractérisent par le passage de la logique d'intégration à celle d'**inclusion**. Ce changement conceptuel impose à la société de s'adapter elle-même à la diversité des vulnérabilités (par l'accessibilité des bâtiments, l'école inclusive, l'aménagement des postes de travail) plutôt que d'exiger de la personne vulnérable qu'elle se normalise pour être acceptée, redéfinissant ainsi l'architecture globale des politiques d'action sociale du vingt-et-unième siècle.

### **Théories et courants de pensée**

La théorisation de la protection et de la vulnérabilité repose sur des auteurs majeurs issus de la sociologie et de la philosophie politique. Thomas Hobbes, dans *Le Léviathan*, affirme que la fonction première et la légitimité absolue de l'État résident dans sa capacité à protéger les citoyens contre la violence et l'insécurité de l'état de nature, postulant que les individus renoncent à une part de leur liberté en échange de la protection souveraine. John Locke prolonge cette réflexion en précisant que le mandat de l'État est la sauvegarde des droits naturels de l'individu, notamment la vie, la liberté et la propriété, posant les bases juridiques de la protection contre l'arbitraire.

Le sociologue allemand Max Weber, à travers son analyse de la bureaucratie et de l'État moderne, démontre que la protection publique requiert une rationalisation légale-rationnelle, où l'assistance n'est plus distribuée selon le bon plaisir du prince mais en fonction de critères impersonnels, de lois écrites et de compétences administratives spécialisées. Karl Marx, à l'inverse, développe une critique radicale de la protection bourgeoise, affirmant que les lois sociales de son époque n'étaient que des concessions tactiques de la classe dirigeante pour pacifier le prolétariat, prévenir les révolutions et maintenir les rapports de production capitalistes inégalitaires.

Dans le champ de la sociologie contemporaine de l'exclusion, Robert Castel et Serge Paugam sont des références incontournables. Castel théorise la **désaffiliation sociale**, démontrant que l'exclusion est le résultat de la rupture simultanée du lien salarial et du lien relationnel familial. Paugam développe le concept de la **disqualification sociale**, analysant le processus psychologique et social par lequel un individu intériorise progressivement le stigmate de la dépendance vis-à-vis des secours publics, perdant son statut de citoyen autonome.

Le philosophe et économiste Amartya Sen renouvelle l'approche de la vulnérabilité à travers sa **théorie des capacités**. Pour Sen, la pauvreté et la vulnérabilité ne se mesurent pas uniquement par

le manque de revenus monétaires, mais par la privation des libertés réelles qu'a un individu de choisir sa vie et d'agir sur son destin. La protection publique doit donc viser le développement des capacités de la personne, c'est-à-dire lui fournir les opportunités éducatives, sanitaires et juridiques nécessaires pour transformer ses ressources théoriques en réalisations concrètes.

## **DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE APPROFONDIE DU THÈME**

### **Les mécanismes de fonctionnement**

L'opérationnalisation de la protection repose sur une démarche d'ingénierie sociale structurée autour du repérage, de l'évaluation, de la prise en charge et du suivi. Le premier mécanisme est le **signalement**. Qu'il s'agisse d'un enfant maltraité ou d'une personne âgée victime de spoliation, l'administration doit disposer de canaux d'alerte fiables (numéros verts, signalements judiciaires, rapports d'enquêtes sociales) permettant de rompre l'isolement de la victime.

Le deuxième mécanisme est l'**évaluation transdisciplinaire**. Une équipe composée d'éducateurs spécialisés, de psychologues, de juristes et de médecins réalise un diagnostic global de la situation pour mesurer le degré de danger ou de précarité. À la suite de cette évaluation, l'autorité administrative ou judiciaire ordonne une mesure d'accompagnement individualisée (placement en institution, maintien à domicile sous assistance, aménagement de peine, allocation d'aides matérielles), dont l'impact est régulièrement réévalué pour adapter l'intervention à l'évolution des besoins du sujet.

### **Les principes fondamentaux**

L'architecture des politiques de protection est régie par des principes déontologiques et méthodologiques cardinaux. Le premier est le principe de la **subsidiarité de l'action publique**. L'État n'a pas vocation à se substituer de manière systématique aux solidarités familiales et communautaires naturelles ; il intervient en second rideau, lorsque la famille s'avère défaillante, maltraitante ou dépassée par la gravité de la situation, afin de préserver autant que possible l'ancrage relationnel d'origine de l'usager.

Le deuxième principe est la **globalité et la transversalité**. La vulnérabilité est multidimensionnelle : un problème de santé chez une personne en situation de handicap est souvent aggravé par l'absence de revenus économiques et l'inadaptation de l'environnement physique. Les dispositifs de protection doivent donc briser le cloisonnement bureaucratique pour coordonner simultanément les interventions sanitaires, éducatives, juridiques et économiques autour de la personne accompagnée.

### **Les dimensions politiques et juridiques**

Sur le plan politique, le choix des priorités en matière de protection des vulnérables reflète la philosophie axiologique des gouvernants. Un État qui privilégie les transferts monétaires directs sans condition adopte une posture d'assistance passive, tandis qu'un État qui investit dans les infrastructures d'éducation spéciale, l'insertion professionnelle adaptée et la formation des travailleurs sociaux fait le choix d'une politique d'émancipation active. La protection est un vecteur majeur de légitimité démocratique, car elle démontre la capacité du pouvoir politique à réduire la fracture sociale et à maintenir la paix civile.

Sur le plan juridique, la dimension se caractérise par une densification normative continue. L'action protectrice s'exerce sous le contrôle rigoureux du juge, garant des libertés individuelles. Le droit pénal aggrave les sanctions lorsque l'infraction commise (vol, violences, abus sexuels) vise une victime dont la vulnérabilité liée à l'âge, à la maladie ou au handicap était apparente ou connue de

l'auteur. Le droit civil organise des régimes de protection juridique des majeurs incapables (tutelle, curatelle) pour sécuriser leur patrimoine contre les risques de captation d'héritage ou de manipulation économique.

### **Les dimensions économiques, sociales et administratives**

La dimension économique de la protection met en lumière l'arbitrage budgétaire entre les dépenses de fonctionnement immédiat et l'investissement social à long terme. Le financement de la protection sociale (allocations, subventions aux centres d'accueil) est souvent perçu par les approches néolibérales comme une charge improductive qui pèse sur la compétitivité économique. Pourtant, les analyses de l'économie du développement démontrent que l'absence de protection des enfants (malnutrition, déscolarisation) hypothèque définitivement le capital humain futur d'une nation, entraînant des coûts ultérieurs colossaux en matière de santé, de sécurité et de réparation pénale.

Au niveau social, la protection lutte contre les processus de stigmatisation et de ghettoïsation culturelle. Elle œuvre à modifier les représentations collectives qui associent parfois le handicap ou la maladie mentale à des croyances ésotériques ou à des fautes morales. Administrativement, la gouvernance de la protection sociale exige une décentralisation effective. Les services centraux de l'État étant trop éloignés des réalités vécues, ce sont les collectivités territoriales (communes, départements) qui doivent piloter l'action sociale de proximité, ce qui requiert un transfert réel de compétences et de ressources financières vers les acteurs locaux.

## **TROISIÈME PARTIE : ENJEUX CONTEMPORAINS**

### **Enjeux nationaux : Le cas du Sénégal**

Le Sénégal est confronté à des défis majeurs et spécifiques en matière de protection de l'enfance et des groupes vulnérables, accentués par une démographie galopante où plus de 50 % de la population a moins de vingt ans. Le pays fait face à des problématiques hautement complexes telles que le phénomène des enfants en situation de rue (les enfants talibés mendiants), l'exploitation économique des mineurs dans le secteur informel de la mécanique ou du commerce ambulant, les mariages précoces, l'errance des personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères dans les centres urbains, et l'exclusion des personnes vivant avec un handicap physique des circuits de l'emploi formel.

Pour répondre à ces urgences, l'État du Sénégal a déployé des politiques publiques d'envergure. Le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF), piloté par la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSSN), alloue des transferts monétaires trimestriels à des centaines de milliers de ménages pauvres, sous condition de scolarisation et de suivi vaccinal des enfants, luttant ainsi directement contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. La Couverture Maladie Universelle (CMU) vise à garantir l'accès gratuit aux soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans et les personnes âgées via le plan Sésame.

Sur le plan institutionnel, la **Direction de l'Éducation Surveillée et de la Protection Sociale (DESPS)** du Ministère de la Justice et la Direction de l'Action Sociale coordonnent les structures d'intervention sur le terrain, à l'image du Centre Ginddi, plateforme de référence pour l'écoute, l'orientation et l'hébergement d'urgence des enfants en détresse. Cependant, l'effectivité de ces réformes se heurte au déficit de ressources financières et humaines qualifiées, ainsi qu'au poids des résistances socioculturelles. L'application des lois contre la mendicité des enfants ou pour la scolarisation obligatoire des filles nécessite une négociation constante avec les autorités religieuses et

coutumières locales pour construire un consensus national indispensable à l'efficacité des politiques de l'État.

### **Enjeux africains**

À l'échelle du continent, l'Union Africaine promeut des standards normatifs élevés à travers la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant et le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Les administrations africaines doivent concevoir des protocoles de protection capables de répondre à des crises humanitaires systémiques majeures : la prise en charge psychosociale des enfants associés aux forces et groupes armés (les enfants soldats) dans les zones de conflit, la gestion des millions de réfugiés et déplacés internes fuyant le terrorisme ou les sécheresses au Sahel, et la protection des personnes atteintes d'albinisme contre les crimes rituels et les discriminations dans certaines régions d'Afrique de l'Est et Centrale.

Dans l'espace de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la coopération policière et sociale se concentre sur le démantèlement des réseaux de traite transfrontalière des enfants exploités dans les plantations de cacao ou les mines d'or artisanales. L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) œuvre à l'harmonisation des législations sociales et au renforcement des compétences des instituts de formation supérieure des travailleurs sociaux (comme l'ENTSS à Dakar) pour doter la sous-région de cadres capables de concevoir des politiques d'inclusion uniformes favorisant la libre circulation des personnes vulnérables protégées au sein de l'espace communautaire.

### **Enjeux internationaux**

Au niveau mondial, la protection des populations fragiles s'inscrit au cœur de l'Agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies à travers les Objectifs de Développement Durable, notamment l'ODD 1 sur l'élimination de la pauvreté, l'ODD 5 sur l'égalité des sexes et la lutte contre les violences faites aux femmes, et l'ODD 10 sur la réduction des inégalités. La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, 2006) de l'ONU constitue le traité de référence mondiale, imposant aux États signataires de passer d'une logique médicale du handicap à une logique de droits et d'accessibilité universelle.

Les institutions financières internationales comme la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International intègrent de plus en plus le financement des filets de sécurité sociale (*social safety nets*) dans leurs conditionnalités et leurs programmes d'appui budgétaire aux pays en développement, reconnaissant que la résilience économique d'un État dépend de la robustesse de son système de protection des plus pauvres face aux chocs macroéconomiques. L'UNICEF et l'Organisation Mondiale de la Santé déploient des standards scientifiques et des ressources financières pour éradiquer les violences faites aux enfants et garantir la santé mentale communautaire, imposant une évaluation rigoureuse de l'impact des politiques publiques sectorielles.

## **QUATRIÈME PARTIE : ANALYSE CRITIQUE**

### **Forces et avantages**

La force majeure des politiques contemporaines de protection réside dans leur fondement juridique conventionnel conventionnel et contraignant. L'adossement des pratiques d'action sociale à des traités internationaux ratifiés confère une légitimité démocratique et une force exécutoire incontestables aux interventions des professionnels sur le terrain : protéger n'est plus un acte de charité facultatif, c'est une obligation légale de l'État. De plus, le développement de modèles de

transferts monétaires conditionnels (comme le système des bourses familiales au Sénégal) a prouvé scientifiquement son efficacité pour réduire l'extrême pauvreté immédiate des ménages tout en améliorant durablement les indicateurs de scolarisation et de santé des enfants, brisant ainsi le déterminisme de la misère.

### Faiblesses et limites

La principale faiblesse des dispositifs de protection réside dans le phénomène de la **bureaucratization et du cloisonnement institutionnel**. Le manque de communication et de coordination entre les services judiciaires, les structures sanitaires, l'institution scolaire et les administrations financières engendre fréquemment des ruptures de prise en charge et des situations de double exclusion où l'utilisateur se perd dans les méandres des compétences administratives. Par ailleurs, la protection sociale en Afrique reste confrontée à la limite de l'**informalité de l'économie** : les systèmes de sécurité sociale classiques (retraite, assurance maladie liée à l'emploi) ne couvrent qu'une infime minorité de fonctionnaires et de salariés du secteur privé formel, laissant l'immense majorité des travailleurs ruraux et de l'artisanat urbain dans une situation de précarité absolue en cas de choc économique.

### Débats contemporains

Un débat sociologique et éthique intense oppose les partisans d'une protection étatique universelle centralisée aux défenseurs d'une privatisation ou d'une dévolution communautaire de l'action sociale. Les critiques de l'État Providence dénoncent le risque de création d'une culture de la dépendance et d'une passivité des usagers (l'effet de disqualification sociale de Paugam), préconisant de conditionner les aides à des contreparties de travail ou d'engagement civique strictes. Un autre débat, crucial en contexte africain, concerne la tension entre l'universalisme des droits de l'homme (notamment sur l'égalité des genres ou les droits de l'enfant) et le respect du **relativisme culturel**. Certains acteurs accusent les normes internationales de véhiculer une vision individualiste occidentale déstructurante pour la famille élargie africaine, tandis que les juristes rappellent que les traditions ne sauraient justifier la violation de l'intégrité physique et morale des êtres humains.

### Perspectives d'avenir

L'avenir de la protection des vulnérables dépendra de la capacité des administrations publiques à opérer la transition vers des **systèmes intégrés et prédictifs utilisant le numérique**. La mise en place de registres nationaux uniques de la vulnérabilité (à l'image du RNU au Sénégal), interconnectés grâce à l'intelligence artificielle, permettra d'anticiper les situations de basculement dans la précarité en croisant les données climatiques, économiques et sanitaires, ouvrant la voie à des interventions protectrices préventives ultra-ciblées. La perspective réside également dans le co-développement d'un modèle de protection sociale hybride en Afrique, capable de marier la rigueur légale des institutions républicaines avec le potentiel de financement des tontines traditionnelles, des mutuelles communautaires et de la fiscalité locale décentralisée, garantissant ainsi la pérennité financière et l'ancrage culturel de la solidarité.

### RÉFÉRENCES ACADÉMIQUES

#### Auteurs majeurs et ouvrages essentiels

- **Robert Castel** : *Les métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat* (1995). L'ouvrage de référence qui théorise les concepts de vulnérabilité, d'intégration et de désaffiliation sociale.

- **Serge Paugam** : *La disqualification sociale : Essai sur la nouvelle pauvreté* (1991). Une recherche sociologique majeure sur le processus d'intériorisation du stigmate de la pauvreté et de la dépendance vis-à-vis des institutions.
- **Amartya Sen** : *Un nouveau modèle économique : Développement, justice, liberté* (1999). L'œuvre fondamentale qui introduit la théorie des capacités comme mesure réelle de la pauvreté et de la vulnérabilité.
- **Michel Foucault** : *Histoire de la folie à l'âge classique* (1961). Une analyse historique et philosophique critique des mécanismes d'enfermement et de contrôle social des populations marginales par l'État moderne.

### **Théories importantes et concepts à maîtriser**

- **La désaffiliation sociale** : Processus de rupture progressive des liens économiques (exclusion du marché du travail) et des liens relationnels (isolement familial et amical) conduisant à l'exclusion extrême.
- **L'intérêt supérieur de l'enfant** : Concept juridique international exigeant que dans toutes les décisions concernant un mineur, le bien-être, la sécurité et le développement de celui-ci soient placés au-dessus de toute autre considération.
- **Les capacités** : Ensemble des opportunités réelles et des libertés concrètes dont dispose un individu pour choisir son mode de vie et réaliser ses potentialités au sein de la société.
- **La discrimination positive** : Mécanisme juridique consistant à octroyer temporairement des avantages ou des protections spécifiques à une catégorie de population historiquement ou biologiquement désavantagée, afin de rétablir une égalité des chances réelle.

### **RÉFÉRENCES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES**

#### **Constitution du Sénégal et lois pertinentes**

- **Constitution de la République du Sénégal** : Notamment ses dispositions garantissant l'égalité de tous les citoyens devant la loi, le droit à la santé, à l'éducation, et affirmant l'obligation de l'État de protéger la famille, l'enfance et les personnes en situation de handicap.
- **Code de la Famille sénégalais** : Les textes régissant l'autorité parentale, l'obligation d'entretien, la tutelle des mineurs et la protection juridique du patrimoine familial.
- **Loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes en situation de handicap** : Texte législatif de référence au Sénégal qui fixe le cadre des obligations de l'État en matière d'accessibilité, d'éducation, de santé et d'emploi adapté pour ce public spécifique.

#### **Conventions internationales et institutions**

- **Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE, 1989)** : Traité de l'ONU ratifié par le Sénégal, fondant l'approche moderne des droits civils, économiques et sociaux des mineurs.
- **Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006)** : Instrument international contraignant imposant le modèle social et inclusif du handicap au détriment du modèle purement médical ou asilaire.



- **Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSSN) :**  
Institution rattachée à la Présidence de la République du Sénégal, chargée de concevoir, de coordonner et d'évaluer la politique nationale des filets de sécurité sociale.

## APPLICATIONS ET EXEMPLES

### Sénégal

Au Sénégal, l'opérationnalisation du **Registre National Unique (RNU)** offre un exemple remarquable d'application d'un outil technologique et administratif à la rationalisation de la protection des vulnérables. Initialement conçu pour cibler les bénéficiaires du Programme National de Bourses de Sécurité Familiale, le RNU a été étendu et institutionnalisé pour devenir la base de données universelle de la pauvreté au Sénégal. En cartographiant de manière scientifique et transparente les ménages les plus démunis sur l'ensemble du territoire, ce mécanisme permet à l'administration d'éviter les doublons, de lutter contre le favoritisme politique lors de la distribution des secours (bourses, cartes d'égalité des chances, aides d'urgence en cas d'inondations) et de garantir l'efficacité budgétaire de l'action sociale de l'État.

### Afrique

Au Maroc, le lancement de l'**Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)** constitue une application d'envergure d'une politique de protection active axée sur l'autonomisation des groupes vulnérables. Plutôt que de distribuer des secours passifs, l'INDH finance des projets d'activités génératrices de revenus (AGR) portés par des femmes en milieu rural, des jeunes sans emploi et des personnes en situation de handicap, tout en construisant des centres d'accueil spécialisés pour les enfants abandonnés et les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Ce mécanisme administratif associe la protection sociale, l'ingénierie entrepreneuriale locale et la décentralisation, modifiant le statut de l'usager qui passe d'assisté à acteur économique autonome.

### Europe

En Suède, la mise en œuvre de la **politique d'éducation inclusive et d'accessibilité universelle** illustre l'application concrète du modèle social du handicap. La législation suédoise interdit la ségrégation des enfants en situation de handicap dans des écoles spéciales isolées, sauf exception médicale lourde. L'administration publique finance l'adaptation systématique de chaque école ordinaire (présence d'auxiliaires de vie scolaire individuels, aménagements architecturaux, outils numériques de compensation des déficiences visuelles ou auditives). Cette approche psychosociale et administrative transforme l'environnement plutôt que l'individu, démontrant que la vulnérabilité s'efface lorsque la société élimine les barrières de l'exclusion.

### Amérique

Aux États-Unis, le programme fédéral de protection nutritionnelle communément appelé **SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)**, anciennement connu sous le nom de *Food Stamps* (Bons d'alimentation), illustre un mécanisme de protection économique à grande échelle. Ce dispositif accorde une assistance financière mensuelle, via une carte de débit électronique utilisable exclusivement pour l'achat de denrées alimentaires, à des dizaines de millions d'individus et de familles à faibles revenus. L'administration américaine utilise ce levier pour garantir la sécurité alimentaire des enfants et des travailleurs précaires, tout en soutenant indirectement l'économie agricole et le secteur de la grande distribution, prouvant l'imbrication étroite entre action sociale et régulation macroéconomique.

## Asie

En Inde, la mise en œuvre de la loi **MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)** représente l'un des plus grands programmes de protection sociale par le travail au monde. La loi garantit légalement à chaque ménage rural vulnérable au moins cent jours de travail manuel salarié par an dans des projets de travaux publics de proximité (irrigation, reboisement, construction de routes). Ce mécanisme administratif transforme la protection sociale en un droit à l'emploi contracyclique : si l'administration ne parvient pas à fournir le travail dans les quinze jours suivant la demande, elle est légalement contrainte de verser une allocation de chômage au citoyen, alliant ainsi la sécurisation des revenus des plus pauvres et le développement des infrastructures rurales.

## CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT RETENIR POUR LES CONCOURS

### Notions incontournables et définitions essentielles

- **L'intérêt supérieur de l'enfant** : Principe d'ordre public international exigeant que toute décision concernant un mineur privilégie son bien-être moral, physique et psychologique au-dessus des commodités administratives ou familiales.
- **La désaffiliation sociale** : Concept de Robert Castel désignant le processus d'exclusion provoqué par la rupture concomitante de l'intégration par le travail et de l'inscription dans des réseaux de sociabilité protecteurs.
- **L'inclusion sociale** : Processus visant à assurer que les personnes vulnérables ou en situation de handicap participent pleinement à la vie de la société sur un pied d'égalité avec les autres, en modifiant l'environnement pour éliminer les barrières d'accès.

### Chiffres clés et dates importantes

- **1989** : Adoption de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant par l'Assemblée Générale des Nations Unies, texte ratifié par le Sénégal et boussole mondiale de la protection de l'enfance.
- **2010** : Promulgation de la Loi d'orientation sociale au Sénégal, qui consacre les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et crée la Carte d'Égalité des Chances.
- **400 000** : Nombre approximatif de ménages pauvres répertoriés au Sénégal bénéficiant des transferts monétaires du Programme National de Bourses de Sécurité Familiale, démontrant l'échelle d'intervention des filets de sécurité sociale de l'État.

### Citations célèbres à utiliser en dissertation

- **Amartya Sen** : « La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent ; c'est la privation de la capacité de réaliser son plein potentiel en tant qu'être humain. » Une formule indispensable pour défendre la modernisation et la multidimensionnalité des politiques d'action sociale de l'État.
- **Robert Castel** : « La vulnérabilité est un équilibre instable aux frontières de la désaffiliation ; protéger, c'est construire des tuteurs pour maintenir l'individu dans l'espace de la citoyenneté. » Cette citation permet de légitimer scientifiquement l'importance de l'intervention préventive des travailleurs sociaux.

- **Nelson Mandela** : « Il ne peut y avoir de plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants. » Une phrase idéale pour introduire ou conclure avec force une dissertation sur l'éthique républicaine et les responsabilités régaliennes de l'administration publique.